উৎসে কর কর্তন (Tax deduction at source) কাকে বলে ঃ

আয়কর আইন ২০২৩ এর ১২০-১৩৯ ধারায় উৎসে কর কর্তন সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে তার আয় প্রদানের সময় নিয়োগকর্তা যে কর কর্তন করেন তাকে উৎসে কর কর্তন বলে। নিয়োগকর্তা এই কর্তনকৃত কর পরবর্তীতে আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেন।

সাধারণত: আয়বর্ষ শেষ হওয়ার পর কর প্রদান করতে হয়। কিন্তু উৎসে কর কোন ব্যক্তি আয় করার সাথে সাথেই কর্তন করা হয়। অর্থাৎ যখন আয় তখন কর কর্তন করা হলে তাকে উৎসে কর কর্তন বলে। যেমন : বেতন থেকে কর্তন, গৃহ সম্পত্তি থেতে কর্তন, বিজ্ঞাপনের আয় থেকে কর্তন ইত্যাদি।

*** আয়কর আইন ২০২৩ এর ১২৪ ধারা অনুযায়ী- ফেসবুক, ইউটিউব, গুগল ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদেশ থেকে বিজ্ঞাপন বাবদ আয়ের উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে। এটি প্রদান না করলে ধারা ১৪২(১) অনুযায়ী উক্ত করের ৫০% হারে অতিরিক্ত উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে।

উৎস কর কর্তনের পদ্ধতি ও সময়সীমা ঃ

নিম্নে উৎসে কর কর্তনের পদ্ধতি ও সময়সীমা উল্লেখ করা হলো :

নিয়োগকর্তা বা তার পক্ষে যে ব্যক্তি উৎসে কর কর্তন করেন তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আয়কর চালানসহ সরকারী ট্রেজারিতে উক্ত কর জমা দিবেন। বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা সোনালী ব্যাংকেও উৎসে কর কর্তন করে জমা দেওয়া যায়। কিন্তু সরকার যদি উৎসে কর কর্তন করে তাহলে আয়কর চালানের প্রয়োজন হয় না।

* সরকার যদি উৎসে কর কর্তন করে তাহলে যেদিন কর্তন করবে সেই দিনই উক্ত কর জমা দিতে হবে।
* অন্যান্য ক্ষেত্রে চালান প্রাপ্তীর এক সপ্তাহের মধ্যে উৎস কর জমা দিতে হবে। তবে উপকর কমিশনার ইচ্ছা করলে এই মেয়াদ তিন মাস করে বৃদ্ধি করতে পারেন।

উৎস কর ও অগ্রীম করের পার্থক্য ঃ

পার্থক্যের বিষয়	উৎস কর	অগ্রীম কর
১। সংজ্ঞাগত	কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে তার আয় প্রদানের সময় নিয়োগকর্তা যে কর কর্তন করেন তাকে উৎসে কর বলে।	কোন ব্যক্তি যদি আয়বর্ষ শেষ হওয়ার আগেই কর প্রদান করেন তাহলে তাকে অগ্রীম কর বলে।
২। প্রতিশব্দগত	উৎস কর এর ইংরেজি প্রতিশব্দ– Tax deduction at source.	অগ্রীম কর এর ইংরেজি প্রতিশব্দ– Advance Payment of Tax.
৩। ধারাগত	আয়কর আইনের ১২০-১৩৯ ধারায় উৎসে করের বিধান উল্লিখিত হয়েছে।	আয়কর আইনের ১৫২-১৫৯ ধারায় অগ্রীম করের বিধান উল্লিখিত হয়েছে।
৪। পরিধিগত	সকল উৎসে কর এক প্রকার অগ্রীম কর।	সকল অগ্রীম কর উৎসে কর নয়।
৫। পদ্ধতিগত	উৎসে কর নিয়োগকর্তা কর্তন করেন।	অগ্রীম কর নিয়োগকর্তা কর্তন করেন না, করদাতা নিজেই প্রদান করেন।
৬। পরিমাণগত	যে কোন পরিমাণ আয়ের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন করা যায়।	ছয় লক্ষ টাকার বেশী আয় হলে অগ্রীম কর প্রদান করতে হয়।
৭। কিস্তিগত	উৎসে কর কিস্তিতে প্রদান করা যায় না।	অগ্রীম কর কিস্তিতে প্রদান করা যায়।

সময় মতো উৎসে কর কর্তন না করলে ও জমা না দিলে শাস্তি ঃ

(i) সময় মতো উৎসে কর কর্তন না করলে ও জমা না দিলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী খেলাপী করদাতা হিসেবে গণ্য হবে। [ধারা ১৪৩(১)]

(ii) উৎস কর পরিশোধের নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হলে পরের দিন থেকে উৎস কর প্রদান পর্যন্ত প্রতিমাসের জন্য ২% হারে কর প্রদান করতে হবে। [ধারা ১৪৩(২)]

উৎসে কর্তিত কর কি এক ধরনের অগ্রীম কর ঃ

নিম্নে উৎস কর কর্তন অগ্রীম কর কিনা তা আলোচনা করা হলো :

উৎস কর কর্তন : আয়কর আইন অনুযায়ী- কর নির্ধারণী বছরে নিয়মিত কর নির্ধারণের পূর্বেই কর কর্তন করা হলে তাকে উৎসে কর কর্তন বলে। অর্থাৎ যখন আয় তখন কর কর্তন করা হলে তাকে উৎসে কর কর্তন বলে।
এক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা কোন কর্মচারীকে তার আয় প্রদান করার সময় কর কর্তন করেন এবং পরবর্তীতে আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেন। এটিই হলো উৎসে কর কর্তন।

অগ্রীম কর : আয়বর্ষের পরের বছর হলো করবর্ষ। কোন ব্যক্তি আয় বৎসরে আয় করেন এবং পরবর্তী বছর অর্থাৎ করবর্ষে কর প্রদান করেন। এটি হলো সরকারের সাধারণ নিয়ম। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আয় বৎসরেই কর প্রদান করতে হয়। এটি হলো অগ্রীম কর। অর্থাৎ আয় বৎসরেই যদি কর প্রদান করা হয় বা করবর্ষের পূর্বেই যদি কর প্রদান করা হয় তাহলে তাকে অগ্রীম কর বলে।
আয়কর আইন অনুযায়ী নিম্নের ক্ষেত্রে অগ্রীম কর প্রদান করতে হয় :

(১) করদাতার মোট আয় যদি বিগত করবর্ষে ৬ লক্ষ টাকা অতিক্রম করে,
(২) হিসাবকৃত আয় এবং অগ্রীম করের পরিমাণ কম-বেশী হলে তা সংশোধন করা যাবে,
(৩) করদাতা অগ্রীম কর প্রদান করলে নিয়মিত করের সাথে সমন্বয় করা যাবে,
(৪) কৃষি আয় ও মূলধন জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে অগ্রীম কর পরিশোধ করতে হবে না,
(৫) করদাতার হিসাব নগদের ভিত্তিতে করা হলে ঐ পদ্ধতিতে এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে করা হলে ঐ পদ্ধতিতে হিসাব করতে হবে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় উৎস কর এক ধরনের অগ্রীম কর। করণ উৎসে কর করবর্ষের পূর্বেই বা আয় বৎসরেই প্রদান করতে হয়।

বিভিন্ন করদাতার আবাসিক মর্যাদা নিরূপণ অথবা আয়কর আইন অনুযায়ী বাংলাদেশে আবাসিক বা নিবাসী করদাতা অথবা কোন ব্যক্তিকে বাংলাদেশের নিবাসী গণ্য করা যায় ঃ

নিম্নে আয়কর আইন অনুযায়ী করদাতার আবাসিক মর্যাদা বা বাংলাদেশে নিবাসীর উল্লেখ করা হলো :

কোন করদাতার বাসস্থানগত অবস্থা হলো তার আবাসিক মর্যাদা। আয়কর আইন অনুযায়ী করদাতার আবাসিক মর্যাদা নির্ণয় করা হয়। বিভিন্ন করদাতার আবাসিক মর্যাদা নিরূপণ করা হলো :

(১) আয়কর আইন ২০২৩ এর ২(৪৫)(ক) ধারা অনুযায়ী কোন একক ব্যক্তি নিম্নের যে কোন শর্ত পূরণ করলে বাংলাদেশের আবাসিক বা নিবাসী করদাতা গণ্য হবেন :
   (i) কোন আয় বৎসরে বাংলাদেশে কমপক্ষে ১৮৩ দিন অবস্থান করলে,
   (ii) সংশ্লিষ্ট আয় বৎসরে কমপক্ষে ৯০ দিন এবং আয় বৎসরের পূর্ববর্তী ৪ বছরে কমপক্ষে ৩৬৫ দিন অবস্থান করলে।

(২) আয়কর আইন ২০২৩ এর ২(৪৫)(খ) ধারা অনুযায়ী কোন আয় বৎসরে কোন অবিভক্ত হিন্দু পরিবার, অংশীদারী কারবার, ব্যক্তিসংঘের কার্যাবলীর পরিচালনা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বাংলাদেশে হলে বাংলাদেশের আবাসিক বা নিবাসী করদাতা গণ্য হবে।

(৩) আয়কর আইন ২০২৩ এর ২(৪৫)(গ) ধারা অনুযায়ী কোন বাংলাদেশী কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশে হলে বাংলাদেশের আবাসিক বা নিবাসী করদাতা গণ্য হবে।

(৪) আয়কর আইন ২০২৩ এর ২(৪৫)(ঘ) ধারা অনুযায়ী কোন ট্রাস্ট, তহবিল, সত্ত্বা বাংলাদেশে বলবৎ আইন দ্বারা তৈরি হলে যার কার্যাদি বাংলাদেশে হলে আবাসিক বা নিবাসী করদাতা গণ্য হবে।

বাংলাদেশের নাগরিক নন এমন ব্যক্তি কি নিবাসী হতে পারে ঃ

আয়কর আইন ২০২৩ এর ২(৪৫)(ক) ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশের নাগরিক নন এমন কোন একক ব্যক্তি নিম্নের যে কোন শর্ত পূরণ করলে বাংলাদেশের আবাসিক বা নিবাসী করদাতা গণ্য হবেন :

   (i) কোন আয় বৎসরে বাংলাদেশে কমপক্ষে ১৮৩ দিন অবস্থান করলে,
   (ii) সংশ্লিষ্ট আয় বৎসরে কমপক্ষে ৯০ দিন এবং আয় বৎসরের পূর্ববর্তী ৪ বছরে কমপক্ষে ৩৬৫ দিন অবস্থান করলে।

অনিবাসী করদাতার জন্য কর এর হার কি ঃ

অনিবাসী বাংলাদেশী ব্যতীত বাংলাদেশে অনিবাসী এমন ব্যক্তি-করদাতার কর হার ৩০% বলবৎ আছে।

তবে অনিবাসী ব্যক্তি-করদাতা বাংলাদেশী নাগরিক হলে তাঁর আয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশী নিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য হারে অর্থাৎ ০%, ১০%, ১৫%, ২০%, ২৫% ও ৩০% আয়কর এবং সারচার্জ প্রদেয় হবে।

একজন করদাতার আবাসিক মর্যাদা কিভাবে তার মোট আয় ও করদায়কে প্রভাবিত করে ঃ

একজন করদাতার আবাসিক মর্যাদা তার মোট আয় ও করদায়কে প্রভাবিত করে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো :

(১) মোট আয় নির্ণয় : একজন করদাতার যত ধরনের আয়ের উৎস আছে তার সবকিছুর সমষ্টি হলো মোট আয়। কোন কোন আয় করদাতার মোট আয়ের অন্তর্গত হবে তা নির্ভর করে করদাতার আবাসিক মর্যাদার উপর। বাসিন্দা করদাতা হলে তার বাংলাদেশের আয় এবং বাইরের আয় মোট আয়ের অন্তর্গত হবে। কিন্তু বাসিন্দা না হলে শুধু বাংলাদেশের আয় মোট আয়ের অন্তর্গত হবে।

(২) আয়কর রেয়াত : বাসিন্দা করদাতাগণ উপযোগী আয় বা বিনিয়োগের উপর কর রেয়াত পায় যা অবাসিন্দা করদাতাগণ পায় না।

(৩) করের নূন্যতম সীমা : বাসিন্দা করদাতাদের যে কোনো আয়ের উপর কর দিতে হয় না। কিন্তু অবাসিন্দা বিদেশী করদাতাকে যে কোনো আয়ের উপর কর দিতে হয়।

(৪) কর দায় : বাংলাদেশের বাসিন্দা করদাতাকে সবসময় বিদেশী অবাসিন্দা করদাতার চেয়ে কর কম দিতে হয়। এর কারণ হলো বাংলাদেশের বাসিন্দা করদাতাকে সর্বোচ্চ কর দিতে হয় ২৫% হারে। এর নিচে তাদের জন্য বিভিন্ন স্লাব রয়েছে। আয় কম হলে করের হার কমে যায়। অন্যদিকে অবাসিন্দা করদাতাকে ২৫% হারে। এদের জন্য এর নিচে কোন স্লাব নেই।

২৯৩ ধারার অধীন হাইকোর্ট ডিভিশনে রেফারেন্স আবেদন দায়েরের পদ্ধতি :

২৯২ ধারা অনুযায়ী- আপীলেট ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তে কোনো জটিলতা দেখা দিলে, করদাতা বা কর কমিশনার তা নিষ্পত্তির জন্য হাইকোর্ট বিভাগে রেফারেন্স আবেদন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে নিম্নের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে :

(১) এ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের আদেশ প্রাপ্তীর ৯০ দিনের মধ্যে উপস্থাপন করতে হবে।

(২) নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করতে হবে এবং করদাতা কর্তৃক ২০০০ টাকা ফি জমা দিতে হবে।

(৩) (ক) করদাতার প্রদেয় কর (যে পরিমাণ দেয়া উচিৎ ছিলো) এবং প্রদর্শিত কর (যে পরিমাণ দেয়া হয়েছে) এর পার্থক্য ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে, যত টাকা পার্থক্য তার উপর ১৫% হারে কর দিতে হবে।

(খ) পার্থক্য যদি ১০ লক্ষ টাকার বেশি হয় তাহলে ২৫% হারে কর দিতে হবে।

(৪) তিন কপি আবেদন দিতে হবে। এছাড়া নিম্নের দলিল দিতে হবে:

(ক) আপীলেট ট্রাইব্যুনালের আদেশের ৩টি সার্টিফাইড কপি।

(খ) উপকর কমিশনার, পরিদর্শন যুগ্ম কর কমিশনার, আপীলেট যুগ্ম কর কমিশনারের বা কমিশনারের (আপীল) আদেশের বিরুদ্ধে যে আপীল করা হয়েছিলো তার ৩টি সার্টিফাইড কপি।

(গ) আইনগত প্রশ্ন সম্বলিত অন্যান্য দলিলপত্রের ৩টি সার্টিফাইড কপি।

আয়কর মামলায় বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা ঃ

আয়কর আইন ২০২৩ এর ২৯৩-২৯৫ ধারা অনুযায়ী আয়কর মামলায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো

* কর আপীল ট্রাইব্যুনালের আদেশের ৯০ দিনের মধ্যে করদাতা বা কমিশনার রেফারেন্সের জন্য নির্ধারিত ফরমে হাইকোর্টে আবেদন করতে পারবেন। [ধারা-২৯৩]
  এক্ষেত্রে করদাতার ক্ষেত্রে ২০০০ টাকা ফি প্রদান করে ৩ প্রস্থে আবেদন করতে হবে।
* হাইকোর্ট বিভাগে রেফারেন্স মামলা দায়ের করা হলে ২ জন বিচারকের সমন্বয়ে বেঞ্চ গঠন করে শুনানি করবে এবং সেক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির ৯৮ ধারার বিধান প্রযোজ্য হবে। [ধারা-২৯৪(১)]
* রেফারেন্স মামলা শুনানির পর আইনগত জটিলতা নিরসনে হাইকোর্ট রায় বা সিদ্ধান্ত প্রদান করবে। [ধারা-২৯৪(২)]
* রেফারেন্স মামলার ব্যয় আদালতের বিবেচনা সাপেক্ষে নির্ধারিত হবে। [ধারা-২৯৪(৩)]
* হাইকোর্ট বিভাগ যদি তার কোন রায় আপীল বিভাগে আপীল দায়ের করা যাবে মর্মে প্রত্যয়ন করে তাহলে আপীল করা যাবে। [ধারা-২৯৫(১)]
* হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক দেওয়ানি কার্যবিধির বিধান যেভাবে কার্যকর হয়, আপীল বিভাগে এই ধারার বিধান যতদূর সম্ভব সেইভাবে প্রয়োগযোগ্য হবে। [ধারা-২৯৫(২)]
* আপীল বিভাগে এই ধারায় হাইকোর্টের রায় পরিবর্তন হলে হাইকোর্টের রায় যেভাবে কার্যকর হয়, আপীল বিভাগের রায় একইভাবে কার্যকর হবে। [ধারা-২৯৫(৩)]

ট্যাক্সেস এ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের গঠন ঃ

আয়কর আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের সরকার আপীলের ট্রাইব্যুনাল গঠন করবেন। এ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে একজন সভাপতি এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য থাকবেন। সভাপতি এবং সদস্যগণ বিচার বিভাগীয় ও হিসাব বিভাগীয় সদস্য হবেন। ট্যাক্সেস এ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের সদস্যদের নিম্নোক্ত যোগ্যতা থাকতে হবে : [ধারা-১৩(২)]

(১) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অবসরপ্রাপ্ত বা বর্তমানে দায়িত্বরত সদস্য। অথবা
(২) অবসরপ্রাপ্ত বা বর্তমানে দায়িত্বরত জেলা জজ।
(৩) কর কমিশনার।
(৪) কর পেশায় নিয়োজিত আইনজীবী হিসেবে কমপক্ষে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অথবা
(৫) অর্থ ও কর আইন প্রণয়নে কমপক্ষে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অথবা

ট্যাক্সেস এ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ

এ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের সভাপতি কমপক্ষে দুইজন সদস্য নিয়ে এক একটি বেঞ্চ গঠিন করেন। এই দুই জনের মধ্যে একজন বিচার বিভাগীয় সদস্য এবং একজন হিসাব বিভাগীয় সদস্য হবেন। নিম্নে এ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করা হলো :

(১) অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল (Appellate tribunal) :

গঠন : বাংলাদেশের আইন বিষয়ক মন্ত্রণালয় অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের সদস্যগণ নিযুক্ত করে থাকেন।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী : এটি রাজস্ব কর্মকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। অ্যাপিলেট যুগ্ম কর কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ করদাতা বা উপকর কমিশনার অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে অ্যাপিল করতে পারেন। অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল সংশ্লিষ্ট বিষয়, তথ্য-উপাত্ত বিবেচনা করে যে রায় প্রদান করে তা চূড়ান্ত হিসাবে পরিগণিত হয়।

(৪) কর কমিশনার (আপীল) [Commissioner of taxes (Appeal)] :

গঠন : ১৯৯০ সালের অর্থ আইন দ্বারা এ পদটি সৃষ্টি করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দ্বারা এর সদস্যগণ নিযুক্ত হন।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী : কর কমিশনার (আপীল) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশ মোতাবেক কার্যসম্পাদন করে থাকেন। এরা কর ধার্যের শুনানী পরিচালনা করে রায় প্রদান করেন যা উপকর কমিশনার বা পরিদর্শন যুগ্ম কর কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত হয়ে থাকে।

(৩) অতিরিক্ত অ্যাপিলেট যুগ্ম কর কমিশনার (Additional Appellate Joint Commissioner of taxes):

গঠন : ১৯৯১ সালের অর্থ আইন দ্বারা এ পদটি সৃষ্টি করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দ্বারা এর সদস্য নিযুক্ত হন।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী : অ্যাপিলেট অতিরিক্ত কর কমিশনার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ধার্যকৃত কাজ নিজস্ব বিবেক-বুদ্ধি থেকে সম্পাদন করে থাকেন। এক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

(৪) অ্যাপিলেট যুগ্ম কর কমিশনার (Appellate Joint Commissioner of taxes) :

গঠন : অ্যাপিলেট যুগ্ম কর কমিশনার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত হন।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব কাজ অ্যাপিলেট যুগ্ম কর কমিশনার সম্পাদন করে থাকেন।

ট্যাক্সেস এ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে কিভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ **জা.বি. ২০১৬, ২০১৯**

করদাতা যেমন আপীল করতে পারেন, কর কর্তৃপক্ষও আপীল করতে পারেন। কোন করদাতা অথবা কর কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে আপীল আবেদন প্রাপ্ত হলে ধারা ১৫ অনুযায়ী ট্যাক্সেস এ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করেন :

(১) সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। [ধারা-১৫(১)]
(২) বেঞ্চের সদস্যগণ সমানভাগে বিভক্ত হলে বেঞ্চর প্রেসিডেন্ট এক বা একাধিক সদস্যের নিকট প্রেরণ করবেন। অত:পর সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
(৩) আপীল ট্রাইব্যুনালে ২ জন সদস্য থাকলে এবং মতামত ভিন্ন হলে সরকার আপীল ট্রাইব্যুনালে অতিরিক্ত সদস্য নিয়োগ করতে পারবে। অত:পর সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসরণের পর নিম্নোক্তভাবে এ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল রায় প্রদান করতে পারবেন :

(১) নির্ধারিত কর প্রদানের নির্দেশ বা জরিমানা হ্রাস বা জরিমানা বৃদ্ধি করতে পারেন,

(২) এ্যাপিলেট যুগ্ম কমিশনারের রায় বহাল রাখতে পারেন বা পরিবর্তন করতে পারেন,
(৩) কর নির্ধারণ বাতিল করতে পারেন।

কোন্ কোন্ ব্যক্তি ট্যাক্সেস এ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের সদস্য হতে পারেন ঃ

ট্যাক্সেস এ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের সদস্যদের নিম্নোক্ত যোগ্যতা থাকতে হবে : [ধারা-১৩(২)]
(১) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অবসরপ্রাপ্ত বা বর্তমানে দায়িত্বরত সদস্য। অথবা
(২) অবসরপ্রাপ্ত বা বর্তমানে দায়িত্বরত জেলা জজ।
(৩) কর কমিশনার।
(৪) কর পেশায় নিয়োজিত আইনজীবী হিসেবে কমপক্ষে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অথবা
(৫) অর্থ ও কর আইন প্রণয়নে কমপক্ষে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

দেওয়ানি আদালত কি আয়কর বা রাজস্ব সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচার করতে পারে ঃ

আয়কর বিষয়ে এ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। কাজেই রাজস্ব আদালতের কোন বিষয় দেওয়ানি আদালতে উত্থাপন করা যায় না। অর্থাৎ আয়কর আদালতের রায়ের উপর দেওয়ানি আদালত কোন মন্তব্য করতে পারে না। তবে কোন মামলায় যদি আইন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তাহলে এ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য উচ্চ আদালতে প্রেরণ করতে পারেন। উচ্চ আদালত উক্ত বিষয়টির বিচার সম্পন্ন করবেন না বরং বিষয়টির আইনগত ব্যাখ্যা প্রদান করবেন। সুতরাং বলা যায় দেওয়ানি আদালত আয়কর বা রাজস্ব সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচার করতে পারে না।

কর অবকাশ কি দেশের জন্য কল্যাণকর ঃ

দেশের সকল অঞ্চলের কর অবকাশ সুবিধা এক রকম নয়। বিভিন্ন অঞ্চলকে বিভিন্ন কর অঞ্চলে বিভক্ত করে সরকার ভিন্ন ভিন্ন কর নির্ধারণ করে থাকে। পাশাপাশি ভিন্ন ভিন্ন কর অবকাশ সুবিধা নির্ধারণ করে থাকে। এটি দেশের জন্য যেমন কল্যাণকর, তেমনি এর কিছু অসুবিধাও আছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো"

সুবিধাসমূহঃ

* কর অবকাশ দেয়া হলে ব্যবসায়ীরা নতুন বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয় যা অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
* কর অবকাশ দেয়া হলে বিদেশী বিনিয়োগকারীরাও নতুন বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয় যারফলে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি হয়।
* কর অবকাশের কারণে নতুন শিল্প ও উৎপাদন ইউনিট গড়ে ওঠে যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে।
* কর অবকাশের সুবিধা পেলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সহজ হয়।
* কর অবকাশপ্রাপ্ত শিল্প এলাকায় নতুন অবকাঠামো গড়ে ওঠে যা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

অসুবিধাঃ

* সরকার কর অবকাশ দেওয়ায় রাজস্ব আয় হ্রাস পেতে পারে, যা বাজেটে ঘাটতি সৃষ্টি করতে পারে।
* কিছু প্রতিষ্ঠান কর অবকাশের সুযোগ নিয়ে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ব্যবসা পরিচালনা করে এবং পরে নতুন নামে আবার সুবিধা নেয়।
* কর অবকাশ নির্দিষ্ট খাত বা কোম্পানির জন্য বরাদ্দ থাকলে অন্য ব্যবসাগুলোর মধ্যে অসম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়।

কর রেয়াত (Tax Credit Income) ঃ

কোন করদাতা করপ্রদানের সময় নির্দিষ্ট খাতে বিনিয়োগের জন্য যে অংশ ছাড় পেয়ে থাকে ঐ অংশকে কর রেয়াত বলে।
অর্থাৎ যে সকল আয় করদাতার মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু দায় নির্ণয়ের সময় উক্ত আয়ের উপর নির্দিষ্ট হারে ছাড় দেয়া হলে তাকে কর রেয়াত বলে।
কর রেয়াতের ক্ষেত্রে সরকার অনুমোদিত খাতসমূহে বিনিয়োগ করলে কর রেয়াত পাওয়া যায়।

কোন করদাতার করযোগ্য আয়ের ৩% অথবা প্রকৃত বিনিয়োগের ১৫% অথবা ১০ লাখ টাকা এই তিনটির মধ্যে যেটি কম সেটি হবে তার কর রেয়াত। [ধারা-৭৮]

আয়কর রিটার্ন (Return of Income) ঃ

কোন করদাতা কর প্রদানের সময় তার আয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণী যে মাধ্যম দিয়ে আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করেন তাকে আয়কর রিটার্ন বলে।

আয়কর আইন ২০২৩ এর ১৭১ ধারা অনুযায়ী- করদাতাকে করদিবসের মধ্যে বা তার পূর্বে নির্দিষ্ট ফরমে রিটার্ন দাখিল করতে হয়।

করদাতার বেতন বা অন্যান্য খাত থেকে উৎসে কর কর্তন করলে উক্ত কর্তনের সার্টিফিকেটও দখিল করতে হয়। এই সার্টিফিকেটকেও আয়ের বিবরণী বলে।

সুতরাং বলা যায়, করদাতা তার আয়বর্ষে অর্জিত মোট আয়ের যে বিবরণী উপকর কমিশনারের নিকট দাখিল করেন তাকে আয়কর রিটার্ন বলে।

আয়কর রিটার্ন কোথায় পাওয়া যায় :

আয়কর রিটার্ন বিভিন্ন কর সার্কেল অফিসে পাওয়া যায়। এই ফরম বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যায়। অর্থাৎ আয়কর রিটার্ন ফরমের জন্য কোন অর্থ প্রয়োজন হয় না। এছাড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েব সাইটে এই ফরম পাওয়া যায়।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েব সাইট– www.nbr-bd.org

অথবা RIRA প্রকল্পের ওয়েব সাইটেও এই ফরম পাওয়া যায়।

RIRA প্রকল্পের ওয়েব সাইট– www.riraproject.org.bd

উল্লেখ্য আয়কর রিটার্নের ফটোকপিও গ্রহণযোগ্য হয়।

আয়কর রিটার্ন কখন কোথায় দাখিল করতে হয় / রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা ঃ

করদাতাদের আয়কর রিটার্ন দাখিল করার সময় ভিন্ন ভিন্ন। ব্যক্তি করদাতাদের রিটার্ন দাখিল করার সময় একটি আবার কোম্পানির রিটার্ন দাখিল করার সময় আরেকটি।

(১) **ব্যক্তি করদাতা :** ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার আয়বর্ষ শেষ হওয়ার পরবর্তী ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে আয়ের বিবরণী দাখিল করতে হয়।
   * সরকার প্রয়োজন মনে করলে বা উপযুক্ত কারণ থাকলে উপরোক্ত সময় বর্ধিত করতে পারে।
   * জরিমানাসহ নির্ধারিত সময়ের পরে কর দেয়া যাবে।
   * তবে নতুন করদাতা করদিবসের পরবর্তী সময়ে জরিমানা ছাড়া দিতে পারবেন।

(২) **কোম্পানি করদাতা :** কোন কোম্পানির ক্ষেত্রে আয়বর্ষ শেষ হওয়ার পরবর্তী ৩০শে ডিসেম্বরের মধ্যে আয়ের বিবরণী দাখিল করতে হয়।
   * সরকার প্রয়োজন মনে করলে বা উপযুক্ত কারণ থাকলে উপরোক্ত সময় বর্ধিত করতে পারে।

আয়কর রিটার্ন দাখিলের দুটি পদ্ধতি (Two Methods of return submission.) ঃ

বর্তমানে রিটার্ন দাখিলের পদ্ধতি মূলত একটি।

ব্যক্তি কর্তৃক সঠিকভাবে আয়কর রিটার্ন দাখিল :

ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার আয়বর্ষ শেষ হওয়ার পরবর্তী ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে আয়ের বিবরণী দাখিল করতে হয়।

আয়কর আইন ২০২৩ এর ১৮০ ধারার অধীনে রিটার্ন দাখিল করা হলে তাকে স্বনির্ধরণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল বলে। এক্ষেত্রে করদাতা নিজের আয় নিরূপণ করে প্রযোজ্য আয়কর পরিশোধ করেন।

কোন ব্যক্তি কোন করবর্ষে 'স্বনির্ধারণী রিটার্ন দাখিল করলে এই আইনের অধীন তার আয়, কর ও অন্যান্য দায় নির্ধারণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে ১৬৯ ধারার সকল বিধান পরিপালন করতে হবে। (ধারা-১৮০)

কোন কোম্পানির ক্ষেত্রে আয়বর্ষ শেষ হওয়ার পরবর্তী ৩০শে ডিসেম্বরের মধ্যে আয়ের বিবরণী দাখিল করতে হয়। কোম্পানি তার হিসাব নিরীক্ষা রিপোর্টসহ উপকর কমিশনারের নিকট রিটার্ন দাখিল করবে। তিনি তা গ্রহণ করবেন এবং প্রাপ্তী স্বীকারপত্র

দিবেন।
অর্থ আইন ২০২৩ অনুযায়ী কোম্পানি প্রদর্শিত নিরীক্ষিত নীট আয় এবং আয়কর রিটার্ন এ প্রদর্শিত আয় যদি সমান না হয় তাহলে আয়কর রিটার্নের সাথে নিরীক্ষিত নীট আয় এবং আয়কর রিটার্নে প্রদর্শিত আয়ের সমন্বয় পরিগণনা সম্বলিত একটি আলাদা বিবরণী দাখিল করতে হবে।

আয় নিরূপণের পদ্ধতি ঃ

নিম্ন আয় নিরূপণের পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো :
কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ে উপার্জন দ্বারা যে অর্থ প্রাপ্ত হয় তাকে আয় বলে। আয়ের মধ্যে দুটি উপাদান থাকে। (i) অর্থ প্রাপ্তীর প্রচেষ্টা এবং (ii) অর্থ প্রাপ্তীর সম্ভাবনা।
আয়কর আইনের ২(৩৪) ধারা অনুযায়ী করযোগ্য উৎস হতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা, উক্ত আয় বা মুনাফা অর্জনের কোন লোকসান আয় হিসেবে গণ্য হবে।
আয়বর্ষে করদাতা বিভিন্ন উৎস থেকে যে আয় করে তার সমষ্টিকে মোট আয় বলে। করদাতার মোট আয়ের উপর কর নির্ধারণ করা হয়। নিম্নে করদাতার আয়ের খাত উল্লেখ করা হলো :
(i) বেতন থেকে আয়, (ii) সিকিউরিটির সুদ থেকে আয়, (iii) গৃহসম্পত্তি থেকে আয়, (iv) কৃষি খাত থেকে আয়, (vi) ব্যবসা বা পেশা থেকে আয়, (vii) মূলধনী লাভ থেকে আয়, (viii) অন্যান্য খাত থেকে আয়।

স্বনির্ধরণী রিটার্ন বলতে কি বুঝ ঃ

আয়কর আইন ২০২৩ এর ১৮০ ধারার অধীনে রিটার্ন দাখিল করা হলে তাকে স্বনির্ধরণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল বলে। এক্ষেত্রে করদাতা নিজের আয় নিরূপণ করে প্রযোজ্য আয়কর পরিশোধ করেন।
কোন ব্যক্তি কোন করবর্ষে 'স্বনির্ধারণী রিটার্ন দাখিল করলে এই আইনের অধীন তার আয়, কর ও অন্যান্য দায় নির্ধারণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে ১৬৯ ধারার সকল বিধান পরিপালন করতে হবে। (ধারা-১৮০)
স্বনির্ধরণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করতে হলে করদাতার ১২ ডিজিট এর TIN থাকতে হবে। এবং ৩০ নভেম্বর অথবা উপকর কমিশনার কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত বর্ধিত সময়ের মধ্যে আয়কর ও সারচার্জ পরিশোধ করে জমা দিতে হবে।
কোন করদাতা তার আয় বা ক্ষতি সার্বজনীন স্বনির্ধারণ পদ্ধতিতে দাখিল করতে পারবেন। তবে করদাতা কোন দান গ্রহণ করলে বা করমুক্ত আয় প্রদর্শন করলে বা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করলে তা নিরীক্ষা করা যাবে। [ধারা-১৮২]

উপকর কমিশনার কি সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে দাখিলকৃত রিটার্ন পুনঃউন্মোচন বা সময় বৃদ্ধি করতে পারেন করতে পারেন

সকল করদাতাকে করদিবসের মধ্যে বা তার পূর্বে রিটার্ন দাখিল করতে হবে। (ধারা-১৭১)
উপকর কমিশনার ১৭১ ধারায় উল্লেখিত মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কোন ব্যক্তিকে লিখিত নোটিশ দিয়ে তার আয়ের রিটার্ন দাখিলের জন্য নির্দেশ দিতে পারেন। এই লিখিত নোটিশের সময়ের মধ্যে অথবা উপকর কমিশনার যেরূপ অনুমোদন করবেন সেই বর্ধিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করতে হবে। (ধারা-১৭২)
উপরের ধারা পর্যালোচনা করে বলা যায় উপকর কমিশনার সময় বৃদ্ধি করতে পারেন।

আয়কর রিটার্নের ফটোকপি কি গ্রহণযোগ্য ঃ

বিভিন্ন কর অফিসে আয়কর রিটার্নের ফরম পাওয়া যায়। এই ফরম বিনামূল্যে পাওয়া যায়। অর্থাৎ আয়কর রিটার্ন ফরমের জন্য কোন টাকা বা অর্থ প্রয়োজন নেই।
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েব সাইট থেকে আয়কর রিটার্ন ফরম ডাউনলোড করা যায়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েব সাইট নাম্বার হলো– www.nbr-bd.org
এছাড়া RIRA প্রকল্পের ওয়েব সাইট থেকে আয়কর রিটার্ন ফরম ডাউনলোড করা যায়। RIRA প্রকল্পের ওয়েব সাইট নাম্বার

হলো– www.riraproject.org.bd
ওয়েব সাইট থেকে ডাউনলোড করা বা প্রিন্ট করা ফরম এক ধরনের ফটোকপি। সুতরাং বলা যায় আয়কর রিটার্নের ফটোকপি গ্রহণযোগ্য।

কারা আয়কর বিবরণী দাখিল করতে বাধ্য ঃ

আয়কর আইন ২০২৩ এর ১৬৬ ধারা অনুযায়ী-
রাজস্ববোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত করযোগ্য আয় রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি আয়কর বিবরণী দাখিল করতে বাধ্য। এছাড়া নিম্নের ব্যক্তিবর্গ আয়কর বিবরণী দাখিল করতে বাধ্য :

(১) যাদের মোট আয় করমুক্তসীমা অতিক্রম করেছে।
(২) আয়বর্ষের পূর্বের ৩ বছরের যে কোনো এক বছরে কর নির্ধারণ হলে।
(৩) কোনো কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার বা পরিচালক হলে।
(৪) করদাতা হিসেবে নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি।

নিম্নের ব্যক্তিরাও আয়কর বিবরণী দাখিল করতে বাধ্য:

(৫) কোনো ব্যবসা বা পেশায় নির্বাহী বা ব্যবস্থাপনা পদে বেতনভোগী হলে।
(৬) কোনো শিল্প বিষয়ক চেম্বার বা ব্যবসায়ী সংঘ সংস্থার সদস্য হলে।
(৭) আয়কর পেশাজীবী হিসেবে জাতীয় রাজস্ববোর্ডে নিবন্ধিত হলে।
(৮) কোনো ফার্মের অংশীদার হলে।
(৯) লাইসেন্সধারী অস্ত্রের মালিক হলে।
(১০) ভ্যাট আইনের অধীন কোনো নিবন্ধিত ক্লাবের সদস্য হলে।
(১১) কোনো পৌরসভা বা সিটি করপোরেশন বা সংসদ সদস্য পদে প্রার্থী হলে।
(১২) কোনো কোম্পানির পরিচালক পদে থাকলে।
(১৩) সরকারী বা আধা সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার টেন্ডারে অংশ গ্রহণ করলে।
(১৪) চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, আইনজীবী, চাটার্ড একাউন্ট্যান্ট, কস্ট এণ্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্ট, প্রকৌশলী, স্থপতি ইত্যাদি ব্যক্তি।
(১৫) সিটি করপোশেরন, পৌরসভা বা ইউনিয় পরিষদ থেকে ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করলে।
(১৬) মোটর গাড়ির মালিক হলে।

কারা আয়কর বিবরণী (রিটার্ন) দাখিল করতে বাধ্য নয় ঃ

আয়কর আইন ২০২৩ এর ১৬৬(২) ধারা অনুযায়ী নিম্নের প্রতিষ্ঠান আয়কর বিবরণী (রিটার্ন) দাখিল করতে বাধ্য নয়-

(ক) বাংলাভাষায় পাঠদানকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এমপিও প্রতিষ্ঠান।
(খ) সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়।
(গ) বাংলাদেশ ব্যাংক।
(ঘ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।
(ঙ) সংবিধিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠান, সায়ত্বশাসিত সংস্থা।
(চ) আইন দ্বারা গঠিত কোন সত্ত্বা যাদের সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত তহবিল ছাড়া আর কোন আয় নেই
(ছ) সরকারী ভবিষ্য তহবিল এবং সরকারী পেনশন তহবিল।
(জ) অনিবাসী স্বাভাবিক ব্যক্তি যার বাংলাদেশে কোন নির্দিষ্ট ভিত্তি নেই।
(ঝ) রাজস্ব বোর্ড সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা অব্যহতি প্রদান করলে।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিল না করলে কি কি শাস্তির বিধান ঃ

আয়কর আইন ২০২৩ এর ২৬৬ ধারা অনুযায়ী-

করদাতা বাধ্যতামূলকভাবে তার আয়ের বিবরণী নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দাখিল করবেন। উপযুক্ত কারণ ছাড়া নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে হিসাব দাখিল না করলে তিনি অপরাধী হবেন।

জরিমানা : করদাতা বাধ্যতামূলকভাবে তার আয়ের বিবরণী নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দাখিল করবেন। উপযুক্ত কারণ ছাড়া নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে হিসাব দাখিল না করলে তিনি অপরাধী হবেন।

জরিমানা : নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে রিটার্ন দাখিল না করলে নিরূপিত আয়ের ৫০% অথবা ১০০০ টাকা এই দু'টির মধ্যে যেটি বেশি। (ধারা ২৬৬)

নতুন করদাতা হলে ৫০০০ টাকা জরিমানা।

দণ্ডাদেশ : এছাড়া ১ বছরের কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ড হতে পারে।

আয় গোপন করা হলে শাস্তি কি ঃ

উপকর কমিশনার, এ্যাপিলেট যুগ্ম কমিশনার বা এ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল যদি মনে করে কর ফাঁকির উদ্দেশ্যে কোন করদাতা আয় গোপন করেছেন বা স্থাবর সম্পত্তির মূল্য কম দেখিয়েছেন তাহলে উক্ত করদাতা অপরাধী হবেন।

জরিমানা : আয় গোপন করলে দাখিলকৃত বিবরণী সত্য ধরলে করদাতার যে পরিমাণ কর ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ ছিলো তার ১০% পর্যন্ত জরিমানা প্রদান করতে হবে। (ধারা ২৭২)

দণ্ডাদেশ : সর্বনিম্ন ৩ মাস, সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ড

দানকর / দানকর আইন অনুসারে দানের সংজ্ঞা ঃ

দানকর আইন ১৯৯০ সালের ৪৪ নং আইন।

১৯৬৩ সালে এই আইন প্রবর্তিত হলেও ১৯৮৫ সালে এই আইন রহিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯০ সালে পুনরায় এই আইন চালু করা হয়।

কোন ব্যক্তির আয়বর্ষে সকল দানের উপর এই আইনের তফসিলে বর্ণিত হারে যে কর ধার্য করা হয় তাকে দানকর বলে।

দানকর আইনের উদ্দেশ্য ঃ

নিম্নে দানকর আইনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হলো :

(i) **সংজ্ঞা নিরূপণ :** দানকরের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো দানকৃত সম্পত্তি ও দানের সংজ্ঞা প্রদান করা।

(ii) **করহার নির্ধারণ :** দানকর আইনের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিলো দানের ক্ষেত্রে করের হার নির্ধারণ করা।

(iii) **কর্মকর্তা নির্ধারণ :** দানকরের কর্মকর্তা নির্ধারণ করাও দানকরের একটি উদ্দেশ্য ছিলো।

(iv) **করমুক্ত দান নির্ধারণ :** কোন কোন হস্তান্তর করমুক্ত থাকবে বা কোন কোন দানের উপর কর দিতে হবে না তা নির্ধারণ করা দানকর আইনের একটি উদ্দেশ্য ছিলো।

(v) **করফাঁকি রোধ :** দান করের অন্যতম আরেকটি উদ্দেশ্য ছিলো দানের সুযোগে কোন ব্যক্তি যেন করফাঁকি দিতে না পারে।

(vi) **বাধ্যতামূলক দানকর প্রদান :** কোন কোন ব্যক্তি দানকর প্রদানে বাধ্য তা নির্ধারণ করাও দানকর আইনের উদ্দেশ্য ছিলো।

কারা দানকর প্রদানে বাধ্য ঃ

১৯৯০ সালের দানকর আইন অনুযায়ী নিম্নের ব্যক্তিবর্গ দানকর প্রদানে বাধ্য থাকেন :

(i) একক ব্যক্তি,
(ii) ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি,
(iii) অবিভক্ত হিন্দু পরিবার,
(iv) অংশীদারী প্রতিষ্ঠান।

দানকরের হার ঃ

নিম্নে দানকর আইনের তফসিল অনুযায়ী দানকরের হার উল্লেখ করা হলো :

নং	দানকৃত সম্পত্তির মূল্য	দানকরের হার
০১	প্রথম ২০,০০০/- (বিশ হাজার টাকা) পর্যন্ত	শূন্য
০২	পরবর্তী ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ টাকা) পর্যন্ত	৫%
০৩	পরবর্তী ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ টাকা) পর্যন্ত	১০%
০৪	পরবর্তী ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ টাকা) পর্যন্ত	১৫%
০৫	পরবর্তী যে কোন পরিমাণ দানের টাকার উপর	২০%

দান করের বৈশিষ্ট্য ঃ

নিম্নে দানের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো :

(i) **প্রতিদানহীন :** দানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর কোন প্রতিদান থাকে না। অর্থাৎ দানের ক্ষেত্রে কোন প্রতিদান প্রয়োজন হয় না।

(ii) **শর্তহীন হতে হবে :** দানের ক্ষেত্রে কোনরূপ শর্ত আরোপ করা যাবে না। শর্ত আরোপ করলে উক্ত দান আর দান থাকবে না।

(iii) **ভবিষ্যৎ সম্পত্তি দানযোগ্য নয় :** যে সম্পত্তি বর্তমানে নেই কিন্তু ভবিষ্যতে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন সম্পত্তি দান করা যায় না।

(iv) **স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি হতে হবে :** যে কোন স্থাবর সম্পত্তি বা অস্থাবর সম্পত্তি দান করা যায়।

(v) **সম্পত্তির মূল্য থাকতে হবে :** যে সম্পত্তি দান করা হবে তা অর্থমূল্যের বিনিময়ে পরিমাপযোগ্য হতে হবে।

(vi) **দানকর আইন অনুযায়ী হতে হবে :** যে সম্পত্তি দান করা হবে তা দানকর আইন অনুযায়ী সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।
(vii) **গ্রহীতার অনুকূলে হস্তান্তর :** যে সম্পত্তি দান করা হবে তা দানগ্রহীতার অনুকূলে হস্তান্তর করতে হবে।
(viii) **রিটার্নের মাধ্যমে পরিশোধ :** রিটার্নের মাধ্যমে দানকর পরিশোধ করা যায়। ৮(২)

দানকৃত সম্পত্তির মূল্যায়নে বিভিন্ন নীতিমালা ঃ

দানকর আইনে দানকৃত সম্পত্তির মূল্যায়ন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ অনেক সময় যিনি দান করেন তিনি মনে করেন যে উক্ত দান দানকর মুক্ত হবে কিন্তু উপকর কমিশনার তা গ্রহণ নাও করতে পারেন। উপকর কমিশনার দানকর মুক্ত দান হিসেবে গ্রহণ না করলে সেই দানের উপর কর বসবে।

কোন সম্পত্তি যে সময়ে দান করা হয় সেই তারিখ উক্ত সম্পত্তি খোলা বাজারে বিক্রি করলে যে মূল্য পাওয়া যেতো তা-ই দানকৃত সম্পত্তি মূল্য হিসেবে বিবেচিত হয়। [দানকর আইন, ধারা ৫(১)]

যদি কোন সম্পত্তি খোলা বাজারে বিক্রয়ের উপযোগী না হয়, তাহলে এই উদ্দেশ্যে প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী তার মূল্য নির্ধারণ করা হবে। [দানকর আইন, ধারা ৫(২)]

যেমন : যদি কোন বীমা পলিসি করা হয় তাহলে তা খোলা বাজারে বিক্রি করা সম্ভব নয় বা খোলা বাজারে বিক্রিযোগ্য নয়। এক্ষেত্রে উক্ত বীমা যে তারিখে হস্তান্তর করা হবে সেই তারিখে যে পরিমাণ মূল্য সমার্পণ করা হবে তা-ই হবে উক্ত বীমা পলিসির মূল্য।

দানকর কর্মকর্তা বা দানকর অফিসার ঃ

১৯৯০ সালের দানকর আইনের ২(ঘ) অনুযায়ী-

কর আদায় কর্মকর্তা অর্থ- আয়কর আইনে উল্লেখিত Tax Recovery Officer.

দানকর আইনে দানকর কর্মকর্তা বা দানকর অফিসার সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন বিধান উল্লিখিত হয়নি। কর বিভাগের বিভিন্ন অফিসার দানকর কর্মকর্তা বা দানকর অফিসার হিসেবে কাজ করে থাকেন। কর কমিশনার, অতিরিক্ত কর কমিশনার, যুগ্ম কর কমিশনার, উপকর কমিশনার বা কর আদায়কারী অফিসারগণ যেক্ষেত্রে বা যাদের উপর তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করেন তারা দানকর কর্মকর্তা বা দানকর অফিসার হিসেবে গণ্য।

কোন্ কোন্ দান করমুক্ত অথবা কোন্ কোন্ দান দানকর হতে অব্যহতি পায় ঃ

যে সকল দান করমুক্ত অথবা যে সকল দান দানকর হতে অব্যহতি লাভ করে করে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

(১) **বিদেশী সম্পত্তি দান :** বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিত এমন কোন সম্পত্তি দান করা হলে উক্ত সম্পত্তির উপর দানকর ধার্য করা হবে না। [৪(১)(ক)]
(২) **সরকারকে দান করা হলে :** সরকারকে যদি কোন দান করা হয় তাহলে উক্ত দান দানকর মুক্ত। [৪(১)(খ)]
(৩) **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দান :** কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাবোর্ডের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান বা সরকারী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট বা যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দান করা হলে তা দানকর মুক্ত। [৪(১)(গ)(অ)]
(৪) **হাসপাতালে দান :** যদি কোন হাসপাতালে দান করা হয় তাহলে উক্ত দান দানকর মুক্ত। [৪(১)(গ)(আ)]
(৫) **দুর্যোগ মোকাবেলায় দান :** কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যে কোন দুর্যোগে দান করলে তা দানকর মুক্ত। [৪(১)(গ)(ই)]
(৬) **ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দান :** যদি কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দান করা হয় তাহলে উক্ত দান দানকর মুক্ত। [৪(১)(গ)(ঈ)]
(৭) **পোষ্যের বিবাহকালে দান :** কোন পোষ্যকে তার বিবাহের সময় ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত দান করলে তা দানকর মুক্ত। [৪(১)(ঘ)]
(৮) **কোন আত্মীয়ের ভরণ-পোষণের জন্য দান :** স্ত্রীকে ছাড়া অন্য কোন আত্মীয়কে ভরণ-পোষণের জন্য সর্বোচ্চ ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকার বীমা পলিসি করলে তা দানকর মুক্ত। [৪(১)(ঙ)]
(৯) **উইলমূলে দান :** কোন ব্যক্তি উইলমূলে দান করলে তা দানকর মুক্ত। [৪(১)(চ)]
(১০) **মৃত্যু চিন্তায় দান :** মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হয়ে দান করলে তা দানকর মুক্ত। [৪(১)(ছ)]
(১১) **নিকটতম আত্মীয়কে দান :** কোন ব্যক্তি যদি তার নিকটতম আত্মীয় যেমন : পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন, স্বামী বা স্ত্রী ইত্যাদিকে দান করে তাহলে তা দানকর মুক্ত। [৪(১)(জ)]

(১২) **অল্প দান করা হলে :** যদি কোন আর্থিক বছরে ২০,০০০ (বিশ হাজার) বা তার কম মূল্যের দান করা হয় তাহলে তা দানকর মুক্ত। ৪(২)

(১৩) **সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা :** সরকার সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোন দানকে দানকর মুক্ত ঘোষণা করতে পারে। ৪(৩)

দানকরের তথ্য গোপন করলে শাস্তি ঃ

কেউ দানকরের তথ্য গোপন করলে উপকর কমিশনার নির্ধারিত দানকরের ৫০ ভাগ পরিমাণ জরিমানা করতে পারেন যা দানকরের সাথে আদায়যোগ্য হবে। (ধারা-১১)

এক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিকে শুনানির সুযোগ দিতে হবে।

সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আয়কর আইন ২০২৩ এর নিয়ম অনুযায়ী আপীল, রিভিশন, রেফারেন্স এর আবেদন করতে পারবেন। (ধারা-১২)

সম্পদ কর (Wealth tax) ঃ

সম্পদের উপর যে কর নির্ধারণ করা হয় তাকে সম্পদ কর বলে।

সম্পদ কর আইন ১৯৬৩ এর ৩ ধারা অনুযায়ী–

প্রত্যেক ব্যক্তি বা অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের কর্তা তাদের মোট সম্পদের উপর নির্দিষ্ট হারে বার্ষিক যে কর প্রদান করে তাকে সম্পদ কর বলে।

কোন্ কোন্ সম্পদ করমুক্ত ঃ

সম্পদ কর আইন ১৯৬৩ এর ৫ ধারা অনুযায়ী নিম্নের সম্পদগুলি করমুক্ত বা নিম্নের সম্পদগুলি কর রেয়াতযোগ্য সম্পত্তি হিসেবে গণ্য–

(১) **কৃষি জমি :** কৃষি জমির মূল্য সর্বোচ্চ ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত করমুক্ত।

(২) **কৃষি যন্ত্রপাতি :** কৃষি কাজের জন্য যে সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় তা করমুক্ত।

(৩) **বৈজ্ঞানিক গবেষণার যন্ত্রপাতি :** বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজের জন্য যে সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় তা করমুক্ত।

(৪) **পেশা পরিচালনার যন্ত্রপাতি :** পেশা পরিচালনার জন্য যে সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় তা সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত করমুক্ত।

(৫) **পারিবারিক কাজে ব্যবহৃত জিনিসপত্র :** জুয়েলারি ছাড়া পারিবারিক কাজে ব্যবহৃত অন্যান্য জিনিসপত্র করমুক্ত।

(৬) **বিশেষ বৃত্তি :** কোন ব্যক্তি তার মেধার জন্য বা সাহসী কোন কাজের জন্য কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হলে তা করমুক্ত।

সম্পদ কর আইন ১৯৬৩ এর ৭ ধারা অনুযায়ী নিম্নোক্তভাবে সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করা হয়–

(১) নগদ অর্থ ছাড়া অন্য যে কোন সম্পদের মূল্য উপকর কমিশনার ধার্য করবেন। উক্ত সম্পদের মূল্য উপকর কমিশনার কর আইনের ৪৬ ধারার অধীনে ধার্য করবেন।

(২) কোন করদাতা যদি কোম্পানি হিসেবে ব্যবসা পরিচালনা করেন আর যদি তার সম্পদের মূল্যায়ন করা সম্ভব না হয় তাহলে উপকর কমিশনার বাংলাদেশে প্রচলিত কারবার অনুযায়ী সম্পদের নীট মূল্য ধার্য করতে পারেন।
নীট মূল্য বলতে স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি থেকে দেনা বা ব্যয় বাদ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাকে বোঝায়।
পরিদর্শন যুগ্ম কর কমিশনারের সম্মতিক্রমে উপকর কমিশনার সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি করতে পারেন।
নিম্নোক্তভাবে উপকর কমিশনার সম্পদ কর ধার্য করে থাকেন –

(i) সম্পদ মূল্যায়নের তারিখ ধার্য করবেন,

(ii) সম্পদ কর আইনের অধীনে কোন কোন সম্পদ আসবে তা ঠিক করবেন,

(iii) সম্পদ মূল্যায়নের তারিখে উক্ত সম্পত্তি খোলা বাজারে বিক্রি করলে কি পরিমাণ মূল্য পাওয়া যেত তার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করবেন।

কৃষি আয় (Agricultural Income) কাকে বলে ঃ

করদাতার কৃষি খাত থেকে যে আয় হয় তাকে কৃষি আয় বলে।

আয়কর আইন ২০২৩ এর ৪০ ধারা অনুযায়ী-

"বাংলাদেশে অবস্থিত এবং কৃষি কাজে ব্যবহৃত জমি থেকে যে আয় পাওয়া যায় তাকে কৃষি আয় বলে।"

নিম্নে কৃষি খাতের আয় উল্লেখ করা হলো :

(১) ফসল বা শস্য বিক্রি থেকে আয়,
(২) কৃষি কাজে ব্যবহৃত দালানকোঠা থেকে আয়,
(৩) বর্গাচাষ থেকে আয়,
(৪) অন্যকে জমি লিজ প্রদানের মাধ্যমে আয়,
(৫) পুকুরের মৎস বিক্রি থেকে আয়,
(৬) চা বাগানের ৬০%, (৭) রাবার চাষের ৬০%, (৮) চিনি শিল্প থেকে আয়,
(৯) হাঁস মুরগির খামার থেকে আয় ইত্যাদি।

*** শুধুমাত্র কৃষি আয় থাকলে ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত কর রেয়াত হবে।

সুতরাং বলা যায় বাংলাদেশে অবস্থিত কৃষি জমি থেকে উৎপাদিত পণ্য বিক্রির আয়, জমি লিজ প্রদান করে আয়, কৃষি জমির উপর অবস্থিত দালানকোঠা ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত আয় হলো কৃষি আয়।

কৃষি আয় গণনা ঃ

নিম্নে কৃষি আয় গণনার পদ্ধতি আলোচনা করা হলো :

(১) সম্পূর্ণ কৃষি আয় : আয়কর আইনে যে সকল কৃষি আয়ের উল্লেখ রয়েছে সেগুলি সম্পূর্ণ কৃষি আয়।

(২) আংশিক কৃষি আয় : আয়কর আইন ২০২৩ অনুযায়ী– চা, চিনি, রাবার, তামাক ইত্যাদি পণ্য আংশিক কৃষি আয় এবং আংশিক ব্যবসা খাতে আয় হিসেবে গণ্য হবে। যেমন :
* চা বাগানের আয় ৬০% কৃষি আয়,
* চিনি বিক্রয়ের আয় ইক্ষুর বাজার মূল্যের সমান কৃষি আয়,
* রাবার চাষের ৬০% কৃষি আয়,
* তামাকের বাজার মূল্যের সমপরিমাণ কৃষি আয়।

(৩) অন্যান্য কৃষি আয় : নিম্নের আয় গুলি অন্যান্য কৃষি হিসেবে গণ্য–
* ফুল, ফল, ঘাস থেকে আয়,
* বিভিন্ন ফল যেমন : আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল, পান, সুপারি, বাদাম ইত্যাদি,
* ইজারা দেয়া কৃষি জমির খাজনা।

কৃষি আয়ের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর ঃ

আয়কর আইন-২০২৩ এর ৪০ ধারা অনুযায়ী- নিম্নোক্ত আয়সমূহ কৃষি আয় হিসেবে গণ্য হবে:

(১) কোনো ব্যক্তির কৃষি সম্পর্কিত কার্যাবলি হইতে অর্জিত আয় কৃষি হইতে আয় হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ হবে। [ধারা-৪০(১)]
(২) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াকৃত চা এবং রাবার এর বিক্রয়লব্ধ অর্থের ৪০% (চল্লিশ শতাংশ) ব্যবসা আয় এবং ৬০% (ষাট শতাংশ) কৃষি হইতে আয় বলে গণ্য হবে। [ধারা-৪০(২)]
(৩) কৃষি অর্থে যেকোনো প্রকার উদ্যান পালন, পশু-পাখি পালন, ভূমির প্রাকৃতিক ব্যবহার, হাস-মুরগি ও মাছের খামার, সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর খামার, নার্সারি, ভূমিতে বা পানিতে যেকোনো প্রকারের চাষাবাদ, ডিম-দুধ উৎপাদন, কাঠ, তৃণ ও গুল্ম উৎপাদন, ফল, ফুল ও মধু উৎপাদন এবং বীজ উৎপাদন অন্তর্ভুক্ত হবে। [ধারা-৪০(৩)]

আয়কর অধ্যাদেশ ২০২৩ অনুযায়ী নিম্নে কৃষি আয়ের শ্রেণি বিভাগ উল্লেখ করা হলো:

(১) সম্পূর্ণ কৃষি আয় :

আয়কর অধ্যাদেশের ৪০-৪১ ধারা অনুযায়ী নিম্নোক্ত আয়সমূহ সম্পূর্ণ কৃষি আয় হিসেবে গণ্য হবে:

(ক) উদ্যান পালন, পশু-পাখি পালন, হাঁস-মুরগি ও মাছের খামার, নার্সারি, ডিম-দুধ উৎপাদন, ফল-মুল-মধু উৎপাদন কৃষি আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। [ধারা-৪০(৩)]

(খ) কৃষি কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা কলকব্জা বিক্রি করা হলে উক্ত বিক্রয়মূল্য সম্পত্তির হ্রাসকৃত মূল্য থেকে যতটুকু পরিমাণ অধিক হবে উক্ত পরিমাণ অর্থ সম্পূর্ণ কৃষি আয় হিসেবে গণ্য। [ধারা-৪১(২)]

(২) আংশিক কৃষি আয় :

আয়কর অধ্যাদেশের ৪০(২) ধারা অনুযায়ী নিম্নোক্ত আয়সমূহ আংশিক কৃষি ও আংশিক অকৃষি আয় হিসেবে গণ্য হবে:

(ক) চা বাগানের আয়- ৬০% কৃষি আয় এবং ৪০% অকৃষি আয়। [ধারা-৪০(২)]

(খ) রাবার চাষের আয়- ৬০% কৃষি আয় এবং ৪০% অকৃষি আয়। [ধারা-৪০(২)]

কৃষি আয় থেকে গ্রাহ্য বা অনুমোদনযোগ্য খরচ বা অব্যাহতি বা ছাড় বা বিয়োজন কোনগুলি

আয়কর আইন-২০২৩ এর ৪২ ধারা অনুযায়ী-

ধারা-৪২(১) : এই আইনের অধীন কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির কৃষি হতে আয় খাতে করযোগ্য আয় গণনার ক্ষেত্রে উক্ত বৎসরে করদাতা কর্তৃক মূলধনি ব্যয় বা ব্যক্তিগত ব্যয় ব্যতীত সম্পূর্ণরূপে এবং কেবল কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যয়িত অর্থ বিয়োজন হিসেবে অনুমোদনযোগ্য হইবে। এছাড়া নিম্নবর্ণিত বিয়োজনসমূহ সাধারণ বিয়োজন হিসাবে গণ্য হবে:

(ক) কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি বা আঙ্গিনার উপর পরিশোধিত যেকোনো প্রকার কর, ভূমি উন্নয়ন কর বা খাজনা।

(খ) কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি বা আঙ্গিনার জন্য পরিশোধযোগ্য ভাড়া, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ব্যয় এবং চাষাবাদ ব্যয়।

(গ) কৃষির উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋণের পরিশোধযোগ্য সুদ বা মুনাফা।

(ঘ) কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত এবং চাষাবাদের জন্য পালিত গবাদিপশুর লালন-পালন এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াকরণ বা পরিবহন সংক্রান্ত ব্যয়।

(ঙ) ভূমির বা আঙ্গিনার ক্ষতিপূরণে অথবা ভূমি বা আঙ্গিনা হতে উৎপাদিত ফসল বা পণ্যের ক্ষতিপূরণে অথবা গবাদিপশু পালনে নিরাপত্তার লক্ষ্যে পরিশোধযোগ্য বিমার প্রিমিয়াম।

(চ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন হতে কৃষিকে রক্ষার নিমিত্ত ব্যয়িত অর্থ।

(ছ) করদাতা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কৃষিতে ব্যবহৃত সম্পদের অবচয়।

(জ) যেক্ষেত্রে করদাতার কৃষিকাজে ব্যবহৃত পশুর মৃত্যু হয়েছে বা স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে উক্ত পশুর প্রকৃত ক্রয়মূল্য এবং ক্ষেত্রমত সেই পশু বিক্রয় বা তাহার মাংস বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত অর্থ এই দুইয়ের পার্থক্যের সমপরিমাণ অঙ্ক।

(ঝ) সরকার কর্তৃক স্পন্সরকৃত কৃষি সম্পর্কিত কোনো ডেলিগেশনের সদস্য হিসেবে বিদেশে সফর সম্পর্কিত কোনো নির্বাহকৃত ব্যয় যা মূলধনি প্রকৃতির নয়।

(ঞ) বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এইরূপ কোনো স্কিমের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের উপর বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রশিক্ষণ প্রদানে নির্বাহকৃত কোনো ব্যয়।

(ট) কোনো কৃষি সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা খাতে নির্বাহকৃত ব্যয় বা এইরূপ কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনায় নির্বাহকৃত ব্যয় যার দ্বারা গবেষণাটি সম্পূর্ণ ও একান্তভাবে করদাতার কৃষির উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে পরিচালিত হয়েছে।

ধারা-৪২(২) : এই ধারার অধীন কোনো ব্যয়ের যতটুকু অংশ কৃষি হতে আয় এর সাথে সম্পর্কিত শুধু ততটুকু অংশই অনুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য হবে।

কৃষি আয়ের বৈশিষ্ট্য ঃ

নিম্নে কৃষি আয়ের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো :

(১) কৃষি জমি থেকে আয় : সাধারণত কৃষি জমির আয় কৃষি আয় হিসেবে গণ্য হবে।

(২) কৃষি যন্ত্রপাতি থেকে আয় : কৃষি যন্ত্রপাতি যদি হস্তান্তর করা হয় বা বিক্রয় করা হয় তাহলে সেই আয় কৃষি আয় হিসেবে গণ্য হবে।

(৩) জমির অবস্থান : শুধু মাত্র বাংলাদেশে অবস্থিত জমির আয় কৃষি আয় হিসেবে গণ্য হবে।

(৪) নির্দিষ্ট দালান থেকে আয় : কৃষি জমি সংলগ্ন দালান এবং কৃষি কাজে যে দালান ব্যবহৃত হয় সেই দালান থেকে আয় কৃষি আয় হিসেবে গণ্য হবে।

(৫) পণ্যের আকারে বা নগদে আয় : কৃষি আয় পণ্যের আকারে হতে পারে আবার নগদেও হতে পারে।

(৬) প্রক্রিয়াজাত পণ্য : কৃষি জমি থেকে উৎপাদিত ফসল বাজারজাতের জন্য প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হলে উক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে আয় হয় তা কৃষি আয় হিসেবে গণ্য হবে।

(৭) মালিক কর্তৃক সরাসরি উৎপাদিত পণ্য : চা, চিনি, রাবার, তামাক ইত্যাদি জাতীয় পণ্য যদি মালিক সরাসরি উৎপাদন করে তাহলে উক্ত আয় কৃষি আয় হিসেবে গণ্য হয়।